

بخشنامه شماره ۱۰۰۲ : شرایط فسخ قراردادهای موقت و جبران خسارت

موضوع : رویه خاتمه قراردادهای مدت‌دار

تاریخ ابلاغ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

متن بخشنامه :

بر اساس ماده ۲۵ قانون کار، هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ‌یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به تنهایی و به صورت یک‌طرفه حق فسخ آن را ندارد.

استثنا: در صورتی که در متن قرارداد، شرط خاصی برای فسخ (خیار شرط) با ذکر مدت مشخص و جریمه (وجه التزام) تعیین شده باشد، طرفین می‌توانند با رعایت آن شروط قرارداد را فسخ نمایند. رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها در صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار است.